

1502132-19.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... (fls. 27 e 115) e um pelo crime de tráfico de drogas (fls. 28 e 115), além de estar em cumprimento de pena (fls. 24 e 116) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ela não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual dobro a sua pena ($1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 6/6$), sendo 1/6 para cada mau antecedente e 1/6 pela culpabilidade, passando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502132-19.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296337/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 28353976 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, IL9496-

1/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2296337 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN DE OLIVEIRA SANTOS

Data da Audiência:

16/11/2022

Réu Preso

Em 16 de novembro de 2022 às 15h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Ivan de Oliveira Santos. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Caique Veríssimo Cardoso e Gustavo Chiandotti Motosugue. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foi inquirida a testemunha Caique, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Gustavo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. IVAN DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado às fls. 15 e 18, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, porque, no dia 28 de outubro de 2022, por volta de 11h:35min, na Rua Remo Luís Corradini, nº 235, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, portava 1 revólver Taurus, com numeração suprimida, calibre 40, desmuniada, bem como 2 cartuchos íntegros, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial a ser posteriormente acostado aos autos (fls. 77/78). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 55/56). A denúncia foi oferecida (fls. 76) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 80/85). O réu foi citado (fls. 127), apresentou defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Caique Veríssimo Cardoso (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Ivan de Oliveira Santos (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Gustavo Chiandotti Motosugue (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Caique Veríssimo Cardoso (fls. 3/4) e Gustavo Chiandotti Motosugue (fls. 5) e o réu Ivan de Oliveira Santos (fls. 6). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação, em debates orais, propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Ivan, em debates orais, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a sua compensação com a reincidência, o regime diverso do fechado, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 11). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 14). Fotos do objeto (fls. 21/23). Laudo de exame na arma (fls. 119/126). Folha de antecedentes (fls. 33/51 e 99/118) e certidões (fls. 24/31). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de

prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de exame de corpo de delito (fls. 14), fotos do objeto (fls. 21/23), laudo de exame na arma (fls. 119/126) e pela prova oral colhido em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Caique Verissimo Cardoso disse que: a) estávamos em patrulhamento pelo Jardim Zaira e quando passamos pelo Avenida Remo Luiz Corradini, vimos o réu Ivan que estava em sentido da viatura; b) ele se sentiu desconfortável, ele desviava o olhar e tentou se ocultar; c) abordamos ele e ele tinha uma pistola calibre 40 e duas munições; d) a pistola estava em uma mochila em que ele carregava e as munições no bolso; e) ele disse que andava com a pistola para se proteger, porque ele tinha um conhecido, um parceiro que havia sido assassinado por crime anterior, em disputa por criminalidade, além de ter a arma para vingar a morte deste suposto parceiro; f) ele disse que era membro de uma facção criminosa; g) havia três numerações duas delas suprimidas e uma não e em pesquisa não voltou proprietário, registro, essa numeração não correspondia a uma arma registrada; h) o policial Gustavo Chiandotti Motosugue tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 3/4). Por fim, o réu Ivan de Oliveira Santos, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu não lembro o calibre que era, porque eu havia acabado de pegar esta pistola; b) ela estava sem munições; c) eu não reconheço as duas balas, eu não estava com as balas; d) eu troquei a arma por televisão e geladeira; e) um colega meu foi atingido e morreu a semana passada, inclusive uma bala me acertou de raspão e eu também já sofri dois atentados; f) eu não faço parte de facção criminosa; g) eu fui ameaçado por facções criminosas; h) eu saí da minha casa por medo; i) eu comprei a arma para me defender; j) o cara falou que não daria as balas se eu não tivesse outra coisa para dar; k) eu já tinha visto os policiais que me prenderam e não tinha nada contra eles e pelo que saiba eles não tinham nada contar mim; l) estou arrependido (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de exame de corpo de delito (fls. 14), fotos do objeto (fls. 21/23), laudo de exame na arma (fls. 119/126), como também pelos depoimentos das testemunhas Caique Verissimo Cardoso (gravação audiovisual e fls. 3/4) e Gustavo Chiandotti Motosugue (fls. 5), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Ivan de Oliveira Santos (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado as testemunhas são policiais militares, realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando viram o réu que desviava o olhar e tentava se ocultar delas. Então, diante desta atitude concreta, abordaram ele e em revista pessoal apreenderam a pistola calibre .40 no interior da mochila que ele portava, além de duas munições calibre 38 no bolso da sua calça. A autodefesa do réu de que não portava duas munições no bolso da sua calça restou isolada nos autos. Por fim, a mens legis para a tipificação do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é não saber a origem da arma e isto ocorreu, porque apesar da arma possuir alguma numeração (fls. 124/126), parte da numeração foi suprimida (fls. 125), o que já tipifica este crime, além da parte da numeração que está legível não ser correspondente a nenhuma arma registrada (fls. 8). Portanto, pelas provas colhidas nos autos é de rigor a condenação do réu Ivan de Oliveira Santos, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui cinco maus antecedentes, sendo três pelo crime de furto (fls. 26/28 e 114), um pelo crime de roubo (fls. 27 e 115) e um pelo crime de tráfico de drogas (fls. 28 e 115), além de estar em cumprimento de pena (fls. 24 e 116) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ela não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual dobro a sua pena ($1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 6/6$), sendo 1/6 para cada mau antecedente e 1/6 pela culpabilidade, passando a pena para 6 anos de reclusão e 20 dias-multa (fls. 24/31, 33/51 e 99/118). Na segunda fase da aplicação da pena, existem duas agravantes e uma atenuante, pois o réu é multireincidente por dois

crimes de furto (fls. 24, 26 e 116) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma agravante com a atenuante da confissão e aumento a pena em 1/6 em razão da outra agravante, passando a pena para 7 anos de reclusão e 23 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva do réu Ivan de Oliveira Santos em 7 anos de reclusão e 23 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a pena é igual a oito anos, o réu é multirreincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 24/31, 33/51 e 99/118); por este motivo não substituo ou suspendo a sua pena, nos termos dos artigos 44, incisos II e III, e § 3º, e 77, incisos I e II, ambos do Código Penal, ou seja, apesar da reincidência não ser específica, ele está em cumprimento de pena, tem cinco maus antecedentes e é multirreincidente, desta maneira a substituição não é recomendável. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu IVAN DE OLIVEIRA SANTOS (R.G. nº 41.764.096 - filho de Ivanildo Ezequiel dos Santos e Angela Soares de Oliveira - fls. 15 e 18), pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, a 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 23 dias-multa, cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/090, mas o isento por estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite processual preso (fls. fls. 55/56). Nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/2003 e 509 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determino a destruição da arma de fogo e das munições apreendidas (fls. 11 e 119/126), porque o processo está sendo sentenciado, as partes tomaram ciência dos laudos das armas e das munições e não se insurgiram contra eles. Oficie-se imediatamente ao Comando do Exército para proceder à destruição. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.